

अपील प्रकरण क्रमांक ए/3759/2020

आपीलार्थी डॉ. प्रमोद यादव, 11/30 शिक्षक नगर दुर्ग, जिला दुर्ग(छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय रायपुर नाका दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)

आदेश दिनांक 05.10.2021

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारी हेमचंद यादव विश्वविद्यालय रायपुर नाका दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)जिला दुर्ग (छ0ग0) को आवेदन पत्र दिनांक 30.01.2020 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय हेमचंद यादव विश्वविद्यालय रायपुर नाका दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील आवेदन दिनांक 16.06.2020 प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय नहीं दिया गया। अपीलार्थी के द्वारा आयोग में दिनांक 04.11.2020 को द्वितीय अपील आवेदन प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 04.11.2020 को पंजीकृत हुआ है।
2. आयोग के कार्य विभाजन आदेश दिनांक 16.03.2021 के परीप्रेक्ष्य में प्रकरण हस्तांतरण से प्राप्त।
3. प्रकरण विडियों काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
4. अपीलार्थी डॉ. प्रमोद यादव उपस्थित। जनसूचना अधिकारी डॉ. सुमीत अग्रवाल हेमचंद यादव विश्वविद्यालय रायपुर नाका दुर्ग, जिला दुर्ग वी.सी. में उपस्थित।
5. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से निम्न बिन्दुओं में जानकारी चाही गई है:—
 - 1^प हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के स्थापना के पश्चात् से आज दिनांक तक संधारित सूचना पंजी का अवलोकन।
 - 2^प हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के स्थापना के पश्चात् से आज दिनांक तक प्राप्त सूचना का अधिकार प्राप्त आवेदन पत्रों एवं दिये गये जवाबों के पत्रों का अवलोकन,
 - 3^प हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के स्थापना के पश्चात् से आज दिनांक तक प्राप्त प्रथम अपीलीय आवेदन पत्रों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय/आदेश पत्रों की मांग किये है।”
6. प्रकरण का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 30.01.2020 में अपीलार्थी को दिनांक 26.02.2020 अवगत कराया कि आपके द्वारा चाही गई जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(ज) के अंतर्गत सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा।

7. आयोग द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 07.07.2021 के पालन में जन सूचना अधिकारी हेमचंद यादव विश्वविद्यालय रायपुर नाका दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.) का जवाब दिनांक 31.07.2021 आयोग को प्राप्त जिसमें उनके द्वारा लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 30.01.2020 अ.प्र./2020यदुर्ग, दिनांक 26.02.2020 द्वारा आवेदक का चाही गई जानकारी के संदर्भ में सूचना प्रेषित की गई। विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 430/सू.अ.प्र./2020यदुर्ग, दिनांक 26.02.2020 द्वारा प्रेषित जानकारी से संतुष्ट न होने के की स्थिति में आवेदक द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील पत्र क्रमांक—निरंक दुर्ग दिनांक 10.06.2020 प्रस्तुत किया गया। उक्त के तारतम्य में आवेदक को विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 489/प्रथम अपील/सू.का.प्र./2020यदुर्ग, दिनांक 22.06.2020 द्वारा प्रथम अपील सुनवाई हेतु दिनांक 29.06.2020, विश्वविद्यालय में उपस्थित होने की सूचना दी गई। आवेदक ने दिनांक 29.06.2020 को आवेदन पत्र क्रमांक—निरंक तथा पत्र में उल्लेखित दिनांक 18.02.2020 (प्रथम अपीलीय अधिकारी—कुलसचिव का आवक का आवक क्रमांक 917/2020 दिनांक 29.06.2020) प्रस्तुत कर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में स्वयं व्यस्त रहने के कारण उक्त तिथि को उक्त अपील एवं अन्य दूसरे अपील में अनुपस्थित रहने की सूचना प्रदान की गई दोनों अपीलों हेतु आगामी सुनवाई हेतु तिथि एक साथ एक सप्ताह के बाद अर्थात् 05.07.2020 के पश्चात् रखने का निवेदन किया जिसके अनुक्रम में विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 500/प्रथम अपील/सू.अ.प्र./2020; दुर्ग, दिनांक 03/07/2020 द्वारा प्रथम अपील (प्रकरण) सुनवाई हेतु दिनांक 14/07/2020, दिन—मंगलवार, समय—शाम 04:00 बजे पुनः प्रथम अपील (प्रकरण) हेतु विश्वविद्यालय में उपस्थित होने की सूचना दी गई। प्रथम अपील की द्वितीय तिथि दिनांक 14/07/2020 को पुनः प्रथम अपील सुनवाई में शाम—05:00 बजे तक आवेदक (अपीलार्थी) के उपस्थित न होने की स्थिति में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा यह मानकर की आवेदक (अपीलार्थी) संतुष्ट है तथा जनसूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक (अपीलार्थी) को पूर्व में सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण की गई एवं उक्त प्रकरण को सूचना का अधिकारी अधिनियम की धारा 19(6) में निर्धारित अवधि में प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रकरण को निराकृत किया गया जिसकी सूचना विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 512/प्रथम अपील/सू.अ.प्र./2020; दुर्ग, दिनांक 15/07/2020 के द्वारा आवेदक को प्रदान की गई। मूल आवेदन की अवधि में डॉ. सुमीत अग्रवाल, कुलसचिव, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) जनसूचना अधिकारी के पद पर पदस्थ रहे हैं तथा वर्तमान में भी यह जनसूचना अधिकारी, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) के पद पर कार्यरत हैं।

8. आज सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा प्रस्तुत जनसूचना आवेदन का परीक्षण किया जिसमें पाया गया कि आवेदक के द्वारा आवेदन में चाही गई जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(ज) तथा धारा 6(1)(ख) के तहत विशिष्टियां विनिर्दिष्ट नहीं की गई है। अतः अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(मनोज त्रिवेदी)
राज्य सूचना आयुक्त